

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1988/2532

นางสาวทุเรียน สรรวิริยะ

โจทก์

นางชั้นเงิน ยอดสมสวย

จำเลย

นางชั้นเงิน ยอดสมสวย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 132)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ 7292 ตำบลท่าราบ(น้ำพะลาน) อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเฉพาะส่วนที่พิพาท เนื้อที่ 92 ไร่ให้โจทก์ หากจำเลยขัดขึ้นให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีการ่วมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 125,124)

จำเลยขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 107)ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงภิญโญ-ประชา บุญวนิช-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>